

1500607-50.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... corrida, enquanto seu filho por anunciar o roubo, colocando uma faca no pescoço da vítima (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 109/112).

O policial militar Geraldo Magela de Oliveira acrescentou que a acusada, ao ser indagada, admitiu a sua participação no roubo, dizendo que estava desempregada, desesperada e pretendia vender o automóvel. Asseverou que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500607-50.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500607-50.2022.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÉLLEN DAS GRAÇAS DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

ÉLLEN DAS GRAÇAS DOS SANTOS, qualificada nos autos, está sendo acusada de violação ao art. 157, § 2º, incisos II e VII, e ao art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, "caput", do Código Penal, porque, no dia 25 de junho de 2022, por volta 15h38, na Estrada Municipal Várzea Alegre, Brejetuba, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, agindo em concurso e unidade de desígnios com seu filho, o adolescente Igor dos Santos André, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca contra o motorista de aplicativo, a vítima Carlos Eduardo Valério, o veículo "Chevrolet Prisma 10MT Joy", placa "QQE1J69, Cachoeira Paulista/SP", conforme auto de exibição e apreensão de fl. 26.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, a acusada corrompeu seu filho Igor, adolescente, com ele praticando a infração penal acima descrita.

A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2022 (fls. 69), a ré foi citada (fls. 103) e ofertou resposta escrita à acusação (fls. 72).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e a ré foi interrogada (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 109/112).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 109/112).

A Defesa pleiteou a absolvição, nos termos do art. 397, inciso VI ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da atenuante da confissão, da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, a fixação do regime prisional inicial semiaberto, a aplicação das penas nos mínimos

legais, a aplicação do instituto da detração penal, o perdão da pena de multa, além da possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 121/133).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, a ré e seu filho adolescente Igor se encontravam na cidade de Aparecida/SP, juntamente com a filha adolescente da ré (Ingrid), ocasião em que a implicada e o menor infrator deliberaram subtrair o patrimônio alheio. Para tanto, solicitaram, por meio de aplicativo Uber, uma viagem de Aparecida para o município de Cruzeiro, sendo atendidos pela vítima, motorista do veículo acima descrito. Na ocasião, a ré, juntamente com seus filhos adolescentes Igor e Ingrid, embarcaram no veículo, rumo à Cruzeiro/SP. Ocorre que, ao chegarem a Cruzeiro/SP, quando estavam próximos ao bairro Cantagalo, o adolescente Igor, que ocupava o banco traseiro, agarrou Carlos Eduardo pelas costas, ameaçando-o com uma faca e anunciando o assalto. Enquanto isso, a ré, que estava no banco do passageiro, ordenou que Eduardo parasse o carro e passou a revistá-lo. Ato contínuo, exigiram que a vítima saísse do veículo, tendo ele obedecido e a ré assumido a condução do automotor, sendo os fatos presenciados por Ingrid (fls. 10).

Ocorre que policiais militares acionado para atendimento da ocorrência lograram êxito em localizar o carro, sendo conduzido pela ré nas proximidades do Viaduto do Bairro Vila Batista, procedendo à abordagem e encaminhado ela e os filhos à Delegacia, para lavratura da prisão em flagrante da ré e apreensão do adolescente infrator.

Em solo policial, a ré e seu filho Igor confessaram a prática das infrações (fls. 12 e 21), tendo a ré esclarecido que “jogaram a faca em local incerto”.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de apreensão de adolescente (fls. 19/22), auto de exibição e apreensão (fls. 26) e prova oral colhida.

A participação da ré nos fatos é indubitosa.

No interrogatório, ela alegou que residia na cidade de Aparecida/SP e estava passando por necessidades financeiras, por isso seu filho pediu sua companhia para virem até Cruzeiro para receber um dinheiro. Afirmou que, durante o percurso de carro, seu filho anunciou o assalto e pediu sua ajuda para que o crime fosse consumado. Disse que revistou a vítima e subtraiu o automóvel. Asseverou que, durante a ocorrência, não fez menção ao “PCC”, contudo seu filho se valeu de uma faca para obter sucesso na empreitada criminoso, que, posteriormente, foi dispensada em um rio próximo. Alegou que não sabia onde seu filho conseguiu a faca e que desconhecia o destino que seria dado ao veículo (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 109/112).

A vítima Carlos Eduardo Valério esclareceu que, a ré, o filho e a filha dela eram passageiros em seu veículo. Aduziu que, durante a viagem contratada, o filho da ré colocou a faca em seu pescoço e anunciou o assalto. Relatou que, durante a ocorrência, pediu para que ficasse com seu celular, o que foi aceito, oportunidade em que conseguiu acionar a Polícia e seus colegas de trabalho, noticiando-os sobre a ocorrência do roubo. Afirmou que a ré, durante o percurso, ficou em silêncio, mas depois que foi anunciado o assalto, ela cooperou com o filho, sendo certo que coube a ela assumir a direção do veículo (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 109/112).

O policial militar Klécio Fernandes dos Santos relatou que tomou conhecimento via rádio de que a acusada, junto com seu filho, solicitou uma corrida através do aplicativo “Uber”, contudo, o veículo foi subtraído por eles. Afirmou que ciente das características do automóvel e dos indivíduos, obteve êxito em deter a ré ainda no interior do carro. Asseverou que a acusada e o filho dela admitiram o delito, informando que haviam abandonado a vítima em um bairro próximo ao Rio Cantagalo. Disse que o ofendido foi apresentado posteriormente e os colegas de trabalho dele conseguiram acompanhar o veículo subtraído, auxiliando na localização. Alegou que não conhecia a acusada nos meios policiais. Esclareceu que a ré foi a responsável por solicitar a corrida, enquanto seu filho por anunciar o roubo, colocando uma

faca no pescoço da vítima (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 109/112).

O policial militar Geraldo Magela de Oliveira acrescentou que a acusada, ao ser indagada, admitiu a sua participação no roubo, dizendo que estava desempregada, desesperada e pretendia vender o automóvel. Asseverou que não conhecia a ré nos meios policiais (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 109/112).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

A confissão da acusada encontrou respaldo nos demais elementos de provas.

Os relatos da vítima e dos policiais estão alinhados nos exatos termos da denúncia, confirmando a autoria e o modus operandi, sendo importante destacar que não foram evidenciados traços que pudessem torná-los indignos de credibilidade ou fazer crer que estariam incriminando a ré falsamente, o que sequer foi cogitado pela Defesa. Não há dúvidas que a subtração do veículo se deu com o emprego de grave ameaça contra a vítima, conforme restou apurado na prova oral, tendo o adolescente Igor se utilizado de arma branca (faca) para impedi-la de resistir ao assalto e, com isso, a acusada obter êxito na empreitada criminosa.

Do mesmo modo, bem delineada a ação em comparsaria, eis que o crime foi praticado em superioridade numérica, estando os depoimentos alinhados com aqueles prestados em solo policial.

O caso é mesmo de roubo qualificado consumado, eis que houve a inversão da posse do bem, embora tenha sido recuperado posteriormente.

Não se vislumbra a tese de participação de menor importância, porque a conduta da ré foi essencial ao deslinde do crime, pois foi ela quem revistou a vítima e tomou a direção do automóvel.

Anotar-se que a justificativa apresentada pela ré para a prática delitiva não é plausível, tampouco serve de excludente da ilicitude. Pelo contrário, ao fim do interrogatório não ficaram dúvidas de que ela conhecia muito bem o caráter ilícito da conduta praticada.

Se por um lado o Ministério Público comprovou satisfatoriamente a prática do delito e o dolo na conduta, por outro a Defesa não comprovou que o crime se deu mediante coação ou para a sobrevivência da ré e/ou de sua família.

Importante ressaltar que dificuldades financeiras não podem ser erigidas a fator de autorização para a prática de crimes.

Quanto ao crime de corrupção de menor, bem demonstrada a ocorrência, sendo certo que o adolescente Igor possuía dezesseis anos à época dos fatos (fls. 19) e houve prévio acordo entre ele e a acusada para juntos praticarem o delito, conforme revelou a instrução criminal.

Adiante-se que a caracterização do crime não exige a demonstração de efetiva corrupção do menor. O crime é formal e se consuma com a mera prova de participação do menor na prática da infração.

Assim dispõe a súmula 500 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Ainda neste sentido: "Tratando-se de crime dessa natureza a sua consumação se dá com a simples comprovação da prática de crime em concurso de agentes, com criança ou adolescente, pessoa, portanto, menor de 18 anos, como ocorreu no presente caso" (TJSP, Apel. 0096992-24.2010.8.26.0050, Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, julgado 03/06/2014).

Assim, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, verifica-se que a ré é tecnicamente primária e não ostenta antecedentes criminais, considerada a aceção jurídica dos termos, razão pela qual as sanções básicas serão fixadas nos mínimos legais de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o delito de roubo, e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor.

Na segunda fase, referente ao delito de corrupção de menor, presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "e" (descendente) do Código Penal, que será compensada com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, presente duas causas de aumento de pena para o delito de roubo

(emprego de arma branca e comparsaria), as penas são aumentadas em 3/8 (três oitavos), perfazendo 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Veja-se que a utilização da arma branca foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, dado que a potencialidade do ataque desestabilizou a vítima e a intimidou de maneira tamanha que sequer tentou resistir ao assalto.

Igualmente a comparsaria, pois a formação da dupla foi significativa para o sucesso da empreitada criminosa, seja pela perfeita divisão de tarefas, seja porque em número maior foram capazes de intimidar e render a vítima, esvaziando-a de qualquer de oposição à injusta agressão.

Foram dois delitos distintos (roubo e corrupção de menor), porém praticados numa só ação, atingindo vítimas diversas e com pluralidade de resultados, caracterizando, assim o concurso formal de infrações, de modo que será aplicada somente uma das penas reclusivas, no caso, a mais grave, acrescida de 1/6 (um sexto), alcançando 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inviável o pedido defensivo sobre o perdão da pena de multa, pois inexiste previsão legal neste sentido e os benefícios da justiça gratuita alcançam somente as custas judiciais, não sendo instrumento apto a isentar a condenada da pena.

Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP, classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer, assumiu, no ano de 2020, a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo e agora, no final do ano de 2021, a mais violenta da região do Vale do Paraíba, tornando-se destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada.

Tratando-se de delitos cometidos mediante grave ameaça à pessoa e contra o próprio filho, evidente a impossibilidade da substituição da pena corporal por penas alternativas e o total da pena impede a concessão do "sursis", sendo certo que, amparado na norma do art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional inicial para desconto da sanção corporal será o fechado, único compatível com a gravidade dos fatos, além de ser capaz de impor a ré maior reflexão acerca da perniciosidade de suas condutas e, com isso, acelerar o processo de recuperação almejado pela intervenção estatal ora concretizada.

A acusada, presa desde o início do processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, eis que ainda presentes os mesmos motivos que autorizaram a manutenção da custódia cautelar até o momento.

Ressalte-se, por fim, que a questão ligada à eventual progressão de regime, por conta da detração, há de ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais competente, já que há outras questões a serem levadas em consideração no momento da aplicação do instituto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR ÉLLEN DAS GRAÇAS DOS SANTOS ou ELLEN GRAÇAS SANTOS ou ÉLLEN DAS GRAÇAS DOS SANTOS ANDRÉ, portadora do documento de identidade R.G. nº 46.846.197 e 61.462.932, filha de Vicente Donizete dos Santos e de Maria Cândida Florentino dos Santos ou Maria Candida Florentino, como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e VII, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, "caput", do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Negado o recurso em liberdade, recomende-se a sentenciada na prisão em que se encontra e expeça-se a guia de recolhimento provisória, comunicando-se o Juízo da Execução, caso haja execução penal em andamento.

Transitado em julgado, adite-se a guia de recolhimento.

Oficie-se ao IIRGD para que proceda a unificação do cadastro da sentenciada (R.G. nº 46.846.197 e 61.462.932).

P. R. e Int.

Cruzeiro, 01 de dezembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA